

ÍNDICE GENERAL

Prólogo	XXV
Palabras preliminares	XXIX
Presentación del director, de la coordinadora y de los autores.....	XXXI

CAPÍTULO I

EL IVA: ESTRUCTURA Y SUJETOS

I. Introducción: el IVA en el sistema tributario argentino.....	1
1.1. Origen y evolución del gravamen.....	2
1.2. El IVA en la estructura fiscal argentina: peso recaudatorio y relevancia práctica	3
1.3. El método de sustracción sobre base financiera.....	4
1.4. Un impuesto al valor agregado, no a las ventas.....	5
1.5. El mecanismo débito-crédito: fundamento y estructura	5
1.6. Ejemplo: la cadena productiva en tres etapas	6
1.7. El consumidor final y la incidencia económica	7
1.8. El IVA en el sistema tributario federal.....	8
II. Los sujetos del impuesto.....	8
2.1. Responsables inscriptos.....	10
2.2. Sujetos que opten por adherir al Régimen Simplificado (monotributistas)	11
2.3. Sujetos exentos.....	12
2.4. El responsable sustituto	13
2.5. Agentes de retención y de percepción	14
2.6. Uniones transitorias, agrupamientos y otros entes colectivos	14
2.7. Sucesiones indivisas, herederos y legatarios.....	15

III.	Las alícuotas del impuesto.....	16
3.1.	Alícuota general 21%.....	16
3.2.	Alícuota reducida: 10,5%	16
3.3.	Alícuota agravada: 27%.....	18
3.4.	Alícuotas especiales 2,5% y 5%	19
3.5.	Cuadro resumen de alícuotas	20
IV.	Inscripción en el IVA y obligaciones formales	20
4.1.	Sujetos obligados a inscribirse.....	21
4.2.	Procedimiento de inscripción ante ARCA.....	21
4.3.	La declaración jurada mensual	23
V.	La exclusión del Régimen Simplificado e impacto en el IVA.....	24
5.1.	Causales de exclusión.....	24
5.2.	Impacto en el IVA: débito fiscal y la (im)posibilidad de refacturar	26
5.3.	Cómputo del crédito fiscal de compras anteriores.....	27
VI.	Síntesis	28

CAPÍTULO II

PARTE I. EL HECHO IMPONIBLE

I.	Introducción	31
II.	Ventas de cosas muebles	32
2.1.	El concepto de venta en el IVA.....	33
2.2.	Alcance del concepto “cosa mueble”	34
2.3.	La habitualidad como condición de sujeción	37
2.4.	El precio: onerosidad y operaciones sin contraprestación en dinero	38
III.	Obras, locaciones y prestaciones de servicios	40
3.1.	Obras sobre inmueble propio	40
3.2.	Estructura del art. 3º	41
3.3.	Locaciones de inmuebles	43

3.4.	Contratos de <i>leasing</i>	43
3.5.	Prestaciones de servicios: alcance del punto residual.....	46
3.6.	Prestaciones de servicios que implican también venta de bienes	46
3.7.	Cesiones de derechos y concesión de explotación	48
IV.	Ventas y prestaciones por cuenta de terceros.....	51
4.1.	El mandato y la comisión: principios generales.....	51
4.2.	Síntesis comparativa de las categorías del hecho imponible desarrolladas en esta parte I.....	55
V.	El momento de perfeccionamiento del hecho imponible	55
5.1.	El perfeccionamiento del hecho imponible en el IVA.....	55
5.2.	Reglas de perfeccionamiento por tipo de operación.....	56
5.3.	La existencia y la puesta a disposición de los bienes como condición del perfeccionamiento.....	59
5.4.	Casos prácticos de perfeccionamiento.....	60
5.5.	Cuadro de síntesis: consecuencias operativas del perfeccionamiento del hecho imponible	61

PARTE II. IMPORTACIÓN DE BIENES, IMPORTACIÓN DE SERVICIOS, RESPONSABLE SUSTITUTO, SERVICIOS DIGITALES DEL EXTERIOR

VI.	Importaciones y prestaciones vinculadas a sujetos del exterior.....	62
6.1.	Importación definitiva de cosas muebles.....	63
6.1.1.	Concepto de importación definitiva.....	63
6.1.2.	Cosa mueble	65
6.1.3.	Base imponible.....	65
6.1.4.	Liquidación y pago.....	66
6.1.5.	Exenciones	69
6.2.	Servicios prestados en el exterior con utilización efectiva en Argentina (“Importación de servicios”).....	70
6.2.1.	Utilización o explotación efectiva en el país	71
6.2.2.	Apropiación a operaciones gravadas y exentas	71
6.2.3.	Liquidación y pago.....	73

6.3.	Servicios digitales prestados desde el exterior	77
6.3.1.	Servicios alcanzados.....	77
6.3.2.	Presunciones de utilización o explotación efectiva en el país	78
6.3.3.	Perfeccionamiento del hecho imponible	78
6.3.4.	Ingreso del impuesto.....	79
6.3.5.	Mecanismo de devolución.....	80
6.4.	Servicios prestados en el país por sujetos del exterior.....	81
6.4.1.	Responsable sustituto.....	81
6.4.2.	Liquidación y pago.....	82
VII.	Conclusiones	83

CAPÍTULO III

PARTE I. EXENCIONES

I.	Introducción	85
II.	Ley de IVA vs. leyes especiales	87
III.	Exenciones contempladas en la LIVA	90
3.1.	Editoriales.....	97
3.2.	Servicios de salud.....	104
3.3.	Enseñanza.....	112
3.4.	Locación de inmuebles	117
3.5.	Actividad teatral.....	120
3.6.	Honorarios por director de sociedades.....	122

PARTE II. EXPORTACIONES Y ACTIVIDADES ASIMILADAS

IV.	Exportaciones de bienes y servicios	125
4.1.	Exportaciones de bienes.....	125
4.2.	Exportaciones de servicios	128
4.2.1.	El caso del “enlace comercial”	131

4.3.	Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego	133
4.4.	El transporte internacional y los servicios conexos.....	136
4.5.	Inclusión de las operaciones de exportación en la declaración jurada del IVA	139

CAPÍTULO IV

LA BASE IMPONIBLE Y EL DÉBITO FISCAL

I.	La base imponible en el impuesto al valor agregado	141
1.1.	Caso introductorio: la determinación de la base imponible en una operación comercial	142
1.2.	La base imponible general en la LIVA.....	143
II.	Descuentos y bonificaciones en la determinación de la base imponible.....	144
2.1.	Concepto y fundamento económico de los descuentos y bonificaciones.....	145
2.2.	Descuentos y bonificaciones otorgados al momento de la operación.....	146
2.3.	Descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad a la facturación	147
2.4.	El requisito de las costumbres de plaza	149
III.	Las quitas y su incidencia en la determinación de la base imponible.....	150
3.1.	Concepto y naturaleza económica de las quitas	151
3.2.	Tratamiento fiscal de las quitas en el art. 12 de la LIVA.....	152
3.3.	Imputación del ajuste derivado de la quita	153
IV.	Créditos incobrables y su tratamiento en la base imponible	154
V.	Incidencia del incremento patrimonial no justificado.....	156
VI.	Los intereses y su incidencia en la base imponible.....	157
6.1.	El principio de unicidad en el art. 10 de la LIVA	158

6.2.	Intereses pactados al momento de la operación y por mora posterior.....	159
6.2.1.	Intereses pactados al momento de la operación	159
6.2.2.	Intereses originados con posterioridad a la operación	160
6.3.	Intereses originados en operaciones exentas o no gravadas.....	161
6.3.1.	Fallo “Chryse SA”.....	165
6.3.2.	Fallo “Angulo, José Pedro”	166
VII.	Las diferencias de cambio y su incidencia en la base imponible	167
7.1.	Concepto y naturaleza económica de las diferencias de cambio	167
7.2.	Diferencias de cambio y base imponible del IVA.....	168
7.3.	Conversión de operaciones en moneda extranjera a pesos.....	170
7.4.	Determinación de la base de cálculo de las diferencias de cambio	170
7.4.1.	Supuesto de análisis	171
VIII.	El débito fiscal y su vinculación con la base imponible.....	173
8.1.	Concepto de débito fiscal.....	173
8.2.	La regla de proporcionalidad en el art. 11 de la LIVA	174
8.3.	Referencia a la actualización prevista en el art. 11 de la LIVA.....	175
IX.	Caso integral práctico de determinación de la base imponible y del débito fiscal.....	176
9.1.	Introducción	176
9.2.	Caso práctico integral	176
9.3.	Resolución	177
9.3.1.	Determinación de la base imponible.....	177
9.3.2.	Tratamiento de los intereses por financiación	178
9.3.3.	Intereses vinculados con una operación exenta.....	178

CAPÍTULO V

PARTE I. CRÉDITO FISCAL

I.	El crédito fiscal: concepto y requisitos para su cómputo	181
1.1.	Concepto	182
1.2.	Requisitos para su cómputo	183
1.2.1.	Período fiscal.....	183
1.2.2.	Facturación y discriminación	185
1.2.3.	Regla de tope	187
1.2.4.	Vinculación con operaciones gravadas	188
1.2.5.	Perfeccionamiento del hecho imponible en la etapa anterior	193
1.2.6.	Existencia efectiva de la operación	193
1.2.7.	Medios de pago.....	195
1.3.	Descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones o rescisiones otorgados.....	195
1.4.	Reintegro de créditos fiscales computados	196

PARTE II. CRÉDITO FISCAL Y VINCULACIÓN

I.	Introducción	197
II.	Vinculación de créditos fiscales a operaciones gravadas.....	198
2.1.	Prorratio: ¿única opción de asignación?.....	199
2.2.	¿Cómo debe procederse mes a mes?.....	200
2.3.	¿Qué prorratio corresponde aplicar en cada caso? ¿Puede ser objetado por la administración tributaria?	202
2.4.	Caso práctico	203
III.	Impugnación de créditos fiscales por facturas apócrifas	209
3.1.	Sustento legal y antecedentes	209
3.2.	Herramienta de control que tiene el contribuyente.....	211
3.3.	¿Qué sucede si un proveedor es incluido en la Base APOC con posterioridad a la operación?.....	213

**PARTE III. EL CRÉDITO FISCAL:
SALDO TÉCNICO Y MECANISMOS DE RECUPERO**

I.	El saldo a favor técnico: naturaleza, origen y distinción con el saldo de libre disponibilidad	214
II.	El recupero de IVA del artículo 43	215
2.1.	Vigencia	218
2.2.	Sujetos comprendidos	219
2.3.	Determinación del crédito recuperable y límite cuantitativo	219
2.3.1.	Caso práctico: determinación de la base y del límite.....	221
2.4.	Requisitos para avanzar con la solicitud	224
2.5.	El informe del contador público independiente.....	225
III.	Bienes de uso: recupero acelerado del artículo 24.1	228
3.1.	Fundamento económico del beneficio.....	228
3.2.	Requisitos de procedencia.....	229
3.3.	Procedimiento de solicitud.....	231
3.4.	Interacción con el régimen del artículo 43	231
IV.	CERTIVA: el certificado de crédito fiscal IVA en el marco del RIGI (ley 27.742).....	232
4.1.	El CERTIVA como instrumento de pago	232
4.2.	Naturaleza jurídica del CERTIVA para el proveedor	233
V.	Caso práctico: exportador industrial con crédito mixto (RG 5173/2022).....	234
VI.	Comparación de los principales regímenes de recupero del saldo técnico del IVA.....	236

**CAPÍTULO VI
FACTURACIÓN**

I.	Introducción al Régimen de Facturación.....	239
II.	Tipos y clases de comprobantes.....	240

2.1.	Tipo de comprobante: “Facturas”	243
2.2.	Notas de débito y notas de crédito	244
2.2.1.	Ejemplo práctico	246
2.3.	Recibos	247
2.3.1.	Ejemplo práctico	248
2.4.	Remitos.....	248
2.4.1.	Ejemplo práctico	249
III.	Factura electrónica.....	250
3.1.	Sujetos obligados al régimen de factura electrónica	252
3.1.1.	Ampliación del universo de sujetos obligados. RG (ARCA) 5893/2026	252
3.2.	Autorización de los comprobantes electrónicos y Código de Autorización Electrónico (CAE)	254
3.2.1.	Ejemplo práctico	255
3.3.	Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA)	256
3.3.1.	Funcionamiento del régimen	257
3.4.	Habilitación para la emisión de comprobantes clase “A”. Comentario de la resolución general (ARCA) 5762/2025	258
3.4.1.	Requisitos para obtener comprobantes clase “A”...	274
3.4.2.	Comprobantes clase “A” con leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”	277
3.4.3.	Eliminación de la Factura “M”	277
3.4.4.	Ejemplo práctico	278
3.4.5.	Evaluación cuatrimestral del cumplimiento y comportamiento fiscal.....	278
3.5.	Habilitación de puntos de venta.....	279
3.5.1.	Concepto y modalidades de emisión asociadas a los puntos de venta.....	280
3.5.2.	Habilitación de puntos de venta.....	282

IV.	Plazo de emisión de los comprobantes y su relación con el perfeccionamiento del hecho imponible en el IVA.....	285
V.	Controladores fiscales.....	288
5.1.	Sujetos alcanzados	288
5.2.	Características principales del régimen	289
5.3.	Homologación de los equipos	289
5.4.	Altas y bajas	289
5.5.	Comprobantes emitidos.....	289
5.6.	Reportes obligatorios (nueva tecnología)	291
VI.	Factura de Crédito Electrónica MiPyME	292
6.1.	Finalidad y marco normativo	292
6.2.	Sujetos comprendidos por el régimen	292
6.3.	Caso práctico integral	293
VII.	Comprobantes en operaciones especiales.....	302
7.1.	Introducción	302
7.2.	Comprobantes específicos del sector agropecuario.....	302
7.3.	Intermediación.....	304
7.3.1.	Emisión de la Cuenta de Venta y Líquido Producto	306
7.3.2.	Ejemplo práctico.....	306
7.3.3.	La particularidad de los servicios	308
VIII.	Cuadro resumen de emisión de comprobantes	309

CAPÍTULO VII

LA LIQUIDACIÓN MENSUAL

I.	Estructura de la declaración jurada.....	311
1.1.	Débito fiscal.....	313
1.2.	Crédito fiscal.....	313
1.3.	Ajuste art. 13	313
1.4.	Saldo a favor párrafo 1º, art. 24 período anterior	314
1.5.	Saldo técnico a favor del contribuyente / administración tributaria	314

1.6.	Retenciones y percepciones.....	314
1.7.	Saldo a favor párrafo 2º, art. 24 período anterior	314
1.8.	Monto utilizado	315
1.9.	Saldo de libre disponibilidad a favor del contribuyente / saldo a pagar a la administración tributaria	315
II.	Vencimiento	316
III.	Forma de presentación.....	318
IV.	La declaración jurada rectificativa en menos	324
V.	Consideraciones finales.....	327

CAPÍTULO VIII

PARTE I. RETENCIONES, PERCEPCIONES Y GESTIÓN DE SALDOS

I.	Introducción. El saldo técnico y el saldo de libre disponibilidad.....	329
II.	Régimen general de retención del impuesto al valor agregado.....	331
2.1.	Introducción	331
2.2.	Finalidad y funcionamiento del régimen.....	333
2.3.	Agentes de retención: sujetos obligados y operaciones alcanzadas	335
2.3.1.	Caso práctico	336
2.4.	Oportunidad, base de cálculo e importe a retener	337
2.4.1.	Momento en que corresponde practicar la reten- ción	337
2.4.2.	Determinación de la retención	338
2.5.	Responsabilidad del agente de retención y consecuencias del incumplimiento	341
2.6.	Certificados de exclusión y Archivo de Información sobre Proveedores	343
2.6.1.	Certificados de exclusión	343
2.6.2.	Archivo de Información sobre Proveedores.....	344
III.	Regímenes especiales de retención	344
IV.	Consideraciones sobre los regímenes de retención del IVA	346

**PARTE II. RETENCIONES, PERCEPCIONES
Y GESTIÓN DE SALDOS (CONT.)**

I.	Regímenes de percepción en el impuesto al valor agregado.....	347
1.1.	Percepciones. Definición conceptual	347
1.2.	Régimen general de percepción	348
1.2.1.	Exclusiones	348
1.2.2.	Cálculo y aplicación	350
1.2.3.	Casos prácticos.....	353
1.3.	Régimen de percepción en la aduana	354
1.4.	Otros regímenes especiales de percepción.....	357
1.4.1.	Comercialización de granos no destinados a la siembra y legumbres secas.....	358
1.4.2.	Venta de productos alimenticios, bebidas, artícu- los de higiene personal y limpieza	359
1.4.3.	Ventas y prestaciones concertadas a través de pla- taformas digitales	360
1.5.	Conclusión.....	361

**PARTE III. RETENCIONES, PERCEPCIONES
Y GESTIÓN DE SALDOS (CONT.)**

I.	Introducción	362
II.	Operaciones que generan retenciones y percepciones	364
III.	Plazos para el cómputo de las retenciones y percepciones	367
IV.	Saldos de libre disponibilidad: mecanismos de uso y gestión.....	369
4.1.	Compensación contra otros impuestos nacionales	370
4.2.	Solicitud de devolución de saldo de libre disponibilidad.....	372
4.3.	Solicitud de Transferencia a terceros	376
4.3.1.	Aspectos formales de la cesión: fundamento civil y control del organismo.....	377
4.4.	Certificados de exclusión de retenciones y percepciones	377
4.4.1.	Marco normativo y requisitos para su solicitud....	377
4.4.2.	Ejemplo de cálculo del requisito del 20% de saldo a favor	378

4.4.3.	Decaimiento del beneficio	379
4.4.4.	Consecuencias del decaimiento: inhabilitación temporal para una nueva solicitud.....	379
4.4.5.	Regímenes especiales de exclusión	380
4.5.	Opción de conversión y exposición en dólares de créditos.....	381
4.6.	Elección entre mecanismos de gestión de saldos a favor: criterios de decisión.....	382
4.6.1.	Caso práctico: gestión integral del saldo de libre disponibilidad	382
V.	Conclusiones del capítulo	386

CAPÍTULO IX

PARTE I. CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

I.	Introducción	389
II.	El encuadre del sector en el objeto del impuesto	390
2.1.	La diferencia entre los incs. a) y b) del art. 3º de la LIVA	390
2.2.	El concepto de obra: la remisión del art. 4 del reglamento.....	390
III.	La empresa constructora: el elemento subjetivo.....	392
3.1.	La definición legal y la irrelevancia de la forma jurídica.....	392
3.2.	El propósito de lucro: contenido, momento y prueba.....	392
3.3.	Indicios de propósito de lucro	393
IV.	La exclusión del art. 5º del reglamento y los reintegros de crédito fiscal.....	394
4.1.	Naturaleza de la regla: exclusión objetiva o presunción.....	394
4.2.	La obligación del reintegro de los créditos fiscales	395
V.	El perfeccionamiento del hecho imponible	398
5.1.	La regla del art. 5º, inc. e), de la LIVA.....	398
5.2.	Señas y anticipos que congelan precio.....	398
VI.	La base imponible y la alícuota.....	400
6.1.	La proporción del precio atribuible a la obra.....	400

6.2.	Intereses y actualizaciones por pago diferido	402
6.3.	La alícuota aplicable.....	404
VII.	Síntesis del régimen aplicable a las obras sobre inmueble propio	405
VIII.	Conclusiones	405

PARTE II. SECTOR AGROPECUARIO

I.	Introducción	406
II.	La alícuota reducida.....	407
2.1.	Ventas e importaciones de bienes agropecuarios	408
2.1.1.	Animales vivos y convenios de capitalización de hacienda.....	409
2.1.2.	Carnes y despojos comestibles	410
2.1.3.	Frutas, legumbres y hortalizas	410
2.1.4.	Miel	411
2.1.5.	Granos y legumbres secas.....	411
2.1.6.	Cuero bovino	411
2.2.	Servicios agropecuarios	412
2.3.	Venta e importación de fertilizantes químicos para uso agrícola.....	412
2.4.	Prestaciones accesorias	413
III.	Los contratos agropecuarios	414
IV.	Las operaciones de canje.....	418
V.	Las operaciones con precio a fijar	421
VI.	Facturación, registración y trazabilidad en los mercados agropecuarios	422
VII.	Los regímenes de información y retención	424
VIII.	La problemática del saldo técnico.....	427
8.1.	Herramientas para recuperar los saldos.....	430
IX.	La opción de pago anual.....	430

PARTE III. SALUD Y EDUCACIÓN

I.	El régimen del IVA aplicable al sector salud.....	432
1.1.	Introducción	432
1.2.	Principales modificaciones introducidas por el DNU 70/2023	433
1.3.	Consecuencias de la reforma en materia de IVA.....	434
1.4.	Conclusiones.....	435
II.	El régimen del IVA aplicable al sector educativo.....	436
2.1.	Introducción	436
2.2.	Cursos de capacitación y perfeccionamiento profesional.....	437
2.3.	La autoridad competente para aprobar los planes de enseñanza oficial	439
2.4.	Modalidades de enseñanza y su tratamiento en el IVA.....	440
2.5.	Conclusiones.....	442

PARTE IV. ENTIDADES DEPORTIVAS

I.	Introducción	442
II.	Encuadre normativo	443
2.1.	Cuotas sociales, servicios deportivos y prestaciones accesorias	444
2.2.	Espectáculos deportivos y deporte amateur.....	445
2.3.	Obras e instalaciones deportivas	446
2.4.	La exención subjetiva de las entidades deportivas: el caso “Club Atlético Huracán”	446
2.5.	Crédito fiscal cuando coexisten actividades gravadas y exentas	447
2.6.	Síntesis práctica del tratamiento	448

CAPÍTULO X

CASOS INTEGRALES RESUELTOS

I.	Introducción	451
II.	Caso 1. Facturación: tratamiento integral de una operación de compra.....	451
2.1.	Planteo del caso	451
2.2.	Verificación del comprobante recibido	452
2.3.	Registración de la operación	453
2.4.	Determinación de la retención	454
2.5.	Documentación respaldatoria	456
2.6.	Riesgos tributarios para el comprador.....	456
2.7.	Conclusión del caso	457
III.	Caso 2. Canje agropecuario y servicios continuos: el nacimiento de la obligación tributaria.....	457
3.1.	Enunciado.....	457
3.2.	Solución propuesta.....	458
IV.	Caso 3. Importación de servicios y servicios prestados en el país por sujetos del exterior.....	460
4.1.	Planteo del caso	460
4.2.	Solución	462
V.	Caso 4. Liquidación mensual integral: actividades gravadas, exentas y de exportación	469
5.1.	Enunciado.....	469
5.2.	Solución propuesta.....	472
VI.	Cierre del capítulo	490